

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 31/07/2024
EXAME PRÉVIO DE EDITAL
SEÇÃO MUNICIPAL

(M-001)

Processo: TC 011861.989.24-2.

Representante: Alcides Benages da Cruz.

Representada: Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu.

Responsável: Rodrigo Falsetti – Prefeito.

Assunto: Representação que visa ao exame prévio do edital do Pregão eletrônico nº 3/2024, processo administrativo nº 7.129/2024, promovido pela Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas com roçagem mecanizada e manual, varrição, rastelamento, acondicionamento, coleta e remoção dos resíduos de canteiros centrais de avenidas, praças, parques, jardins e áreas verdes planas, áreas de taludes nos córregos do município e áreas de imóveis que foram notificados e não promoveram a devida roçagem, com mão de obra braçal e operadores de máquinas.

Procurador de Contas: Rafael Neubern Demarchi Costa.

Valor estimado: Não divulgado.

Advogados: Alcides Benages da Cruz (OAB/SP 101.562); Clayton Machado Valerio da Silva (OAB/SP 212.125); Leandro da Rocha Bueno (OAB/SP 214.932); Marcela De Carvalho Carneiro (OAB/SP 230.471)

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO. SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS. REGULARIDADE FISCAL. ARTIGO 68 DA LEI 14.133/21. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA OU VALOR SIGNIFICATIVO. VIOLAÇÃO AO §1º DO ARTIGO 67 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21. EXIGÊNCIA DE REGISTRO DE ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO. INCOMPATÍVEL COM O DIMENSIONAMENTO DO OBJETO. CORREÇÕES DETERMINADAS. ARTIGO 171, §3º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1. Nos termos do §1º do artigo 67 da Lei 14.133/21, o edital deve dispor objetivamente sobre as parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação sobre as quais incidirá a exigência de atestados de capacidade técnica.

MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representação de **ALCIDES BENAGES DA CRUZ** em face do edital do Pregão eletrônico nº 3/2024, processo administrativo nº 7.129/2024, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU**, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas com roçagem mecanizada e manual, varrição, rastelamento, acondicionamento, coleta e remoção dos resíduos de canteiros centrais de avenidas, praças, parques, jardins e áreas verdes planas, áreas de taludes nos córregos do município e áreas de imóveis que foram notificados e não promoveram a devida roçagem, com mão de obra braçal e operadores de máquinas.

1.2. O Representante lança críticas sobre os seguintes aspectos do ato convocatório:

1.2.1. Exigência de demonstração da qualificação técnica operacional e profissional em termos genéricos, sem a escolha de parcelas de maior relevância e valor significativo, em desacordo com o §1º do artigo 67 da Lei 14.133/21;

1.2.2. Requisição de Engenheiro de Segurança do Trabalho no registro do CREA das empresas proponentes na contratação de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas, violando a regra do inciso I, do artigo 67 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021;

1.2.3. Exigência de prova de regularidade fiscal extensiva à Fazenda Estadual e, conseqüentemente, alcançando tributos não relacionados com o objeto licitado.

1.3 Nestes termos, requereu o Representante que fosse determinada a suspensão liminar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório.

1.4. Considerando o teor das diretrizes previstas no artigo 170 da Lei federal n. 14.133/21, que impõem na fiscalização dos atos previstos na lei de licitações a adoção de critérios de materialidade e relevância, e com a finalidade de prestigiar os princípios da economia processual, da segurança jurídica e da celeridade, próprios desta via processual, **foi afastada, de plano, a cognição da insurgência relativa à exigência de prova de regularidade fiscal extensiva à Fazenda Estadual.**

A impugnação incidiu sobre questão já decidida por este Tribunal e a representação não trouxe elementos inéditos que justificassem nova avaliação pelos órgãos técnicos que oficiaram nestes autos, de modo que se vislumbrou sólidos fundamentos para que fosse proposta sua improcedência no voto submetido ao E. Tribunal Pleno na sessão de 22/05/2024 (evento 18).

Isto porque, a partir da posição majoritária que se formou na sessão de 29/04/2020, durante a discussão e julgamento do TC-008735/989/20-4, o entendimento desta Corte sobre a matéria impugnada considera que não é responsabilidade da Administração discriminar quais os tributos que devem ter sua regularidade fiscal comprovada, mas que compete à empresa proponente apresentar os comprovantes relativos aos tributos que incidem sobre a sua atividade.

Os requisitos de regularidade fiscal expressos no edital nos termos do artigo 68 da Lei Federal 14.133/21 ou do artigo 29 da Lei 8.666/93 não são considerados ilegais e não justificam, portanto, quaisquer correções.

Além disso, neste caso em específico, a cláusula impugnada prevê a possibilidade de apresentação de declaração de isenção ou de não incidência, o que afasta eventual potencial restritivo da regra questionada na representação.

1.5. Todavia, a representação comportou seu recebimento em parte, pois, entre as insurgências da Representação, a impropriedade relativa à falta de eleição de parcelas de maior relevância para efeito de demonstração da qualificação técnica das proponentes sugeriu a presença de indícios de desatenção ao §1º do artigo 67 da Lei 14.133/21, que limita a exigência de atestados às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação.

Não há no texto das cláusulas impugnadas a definição de quais seriam essas parcelas de maior relevância entre os serviços descritos no Anexo I.

Além desta questão, a exigência de registro no CREA constando 01 (um) Engenheiro de Segurança do Trabalho, impugnada pelo Representante, também deveria ser esclarecida e justificada pela Municipalidade diante da natureza do núcleo da contratação em perspectiva.

Neste cenário, a matéria foi submetida ao Tribunal Pleno na sessão de 22/05/2024, ocasião em que foi deferida a **suspensão cautelar do procedimento licitatório**, nos termos do artigo 171, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 14.133/21, fixando o prazo de 10 (dez) dias úteis para que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU**, apresentasse as alegações julgadas cabíveis sobre as impugnações que motivaram a suspensão cautelar do procedimento licitatório, juntamente com os demais elementos relacionados com o certame em questão, o que inclui cópia integral do Edital e dos seus anexos.

1.6. Notificada, a Municipalidade ofertou esclarecimentos (evento 57), dos quais se resume:

1.6.1. Consignou que, apesar de reconhecer lapso na ausência de descrição das parcelas de maior relevância no edital, de acordo com os esclarecimentos prestados pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, estas seriam os serviços de roçagem mecanizada e manual, reconhecendo a ocorrência de falha formal sanável e passível de reparação;

1.6.2. Defendeu a compatibilidade da exigência de registro no CREA constando um engenheiro de segurança do trabalho com o objeto da licitação, para garantir as condições legais de segurança dos trabalhadores determinadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego – TEM.

1.7. A **Assessoria Técnica de Engenharia** avaliou como **procedentes** as críticas aduzidas quanto à ausência de escolha de parcelas de maior relevância e valor significativo para a demonstração da qualificação técnica e à requisição de Engenheiro de Segurança do Trabalho no registro do CREA das empresas proponentes.

1.8. O D. **Ministério Público de Contas** emitiu parecer pela **procedência parcial** da Representação, aderindo às conclusões da Assessoria Técnica Especializada (evento 62).

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO
EXAME PRÉVIO DE EDITAL

SESSÃO: 31/07/2024
TC-011861/989/24-2

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Trata-se de representação de **ALCIDES BENAGES DA CRUZ** em face do edital do Pregão eletrônico nº 3/2024, processo administrativo nº 7.129/2024, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU**, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas com roçagem mecanizada e manual, varrição, rastelamento, acondicionamento, coleta e remoção dos resíduos de canteiros centrais de avenidas, praças, parques, jardins e áreas verdes planas, áreas de taludes nos córregos do município e áreas de imóveis que foram notificados e não promoveram a devida roçagem, com mão de obra braçal e operadores de máquinas.

2.2. Inicialmente, registro que, com fundamento nas diretrizes previstas no artigo 170 da Lei federal n. 14.133/21, que impõem na fiscalização dos atos previstos na lei de licitações a adoção de critérios de materialidade e relevância, e com a finalidade de prestigiar os princípios da economia processual, da segurança jurídica e da celeridade, próprios desta via processual, **a insurgência relativa à exigência de prova de regularidade fiscal extensiva à Fazenda Estadual teve sua cognição afastada na decisão preliminar com o reconhecimento, de plano, de sua improcedência.**

2.3. Assiste razão ao Representante quanto à ilegalidade apontada na redação da cláusula 2.1 do Anexo III – Documentos de Habilitação no que toca

à ausência de indicação de parcelas de maior relevância ou valor significativo para a demonstração de quantitativos mínimos de execução anterior à razão de 50% do objeto licitado.

A simplicidade verificada na cláusula impugnada não pode ser admitida, pois requisitar genericamente atestados que comprovem prestação de serviços em quantitativo igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) da quantidade do objeto não satisfaz aos preceitos dos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei 14.133/21¹.

A Municipalidade deverá, portanto, atribuir maior objetividade aos critérios de avaliação da qualificação técnica das proponentes mediante indicação das parcelas de maior relevância ou valor significativo, respeitados os limites legais.

2.4. A requisição de ao menos um engenheiro de segurança do trabalho no registro do CREA das proponentes não é justificável no presente caso, de acordo com a diligente avaliação da Unidade de Engenharia da Assessoria Técnico-Jurídica.

Isto porque, de acordo com o dimensionamento da equipe que será necessária para executar o presente objeto, descrita no item 4.1.2 do

¹ Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:

(...)

II - certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do [§ 3º do art. 88 desta Lei](#);

(...)

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação.

§ 2º Observado o disposto no **caput** e no § 1º deste artigo, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados.

Anexo I do Edital, a quantidade de profissionais que irá trabalhar em cada “estabelecimento” é bem inferior àquela que obriga a interferência de engenheiro de segurança do trabalho nos serviços de acordo com a regulamentação aplicável aos serviços especializados em segurança e medicina do trabalho – SESMT:

Transcrevo trecho de interesse da manifestação da Assessoria Técnica de Engenharia, para a sua incorporação às razões de decidir:

“Apesar da exigência de apresentação de profissional como responsável técnico dos serviços estar previsto na Nova Lei de Licitações – em seu artigo 67, inciso I – a obrigatoriedade de ter ao menos 1 engenheiro de segurança do trabalho como responsável técnico, neste caso, não se justifica.”

“Os serviços especializados em segurança e medicina do trabalho – SESMT são regulados pela NR 04; sendo que, em seu item 4.3.2, há a disposição sobre a inclusão do engenheiro de segurança do trabalho, cujo exercício da profissão é regulado pela Resolução nº 359 do CONFEA, em sua composição.”

“O importante aqui é verificar o item 4.5.1 do SESMT, que traz o dimensionamento no que tange a necessidade de profissionais vinculados ao número de empregados da organização e ao maior grau de risco entre a atividade econômica principal e atividade econômica preponderante no estabelecimento, nos termos dos seus Anexos I e II.”

“Assim, constato que os serviços objeto deste certame podem, no máximo, se enquadrar nos Anexos I e II do SESMT naquilo que tange aos serviços de aluguel de máquinas e equipamentos – 77.3 do Anexo I do SESMT – risco 1, e de coleta de resíduos não perigosos – 38.11-4 do Anexo I do SESMT – risco 3. E, levando esses dados ao Anexo II do SESMT, temos que a exigência de engenheiro de segurança do trabalho só seria obrigatório no caso de empresa com 501 a 1000 trabalhadores no estabelecimento, sendo que a NR 04 considera, em seu item 4.5.4, que, para fins de dimensionamento, os canteiros de obras e as frentes de trabalho com menos de mil trabalhadores e situados na mesma unidade da federação não são considerados como estabelecimentos, mas como integrantes da empresa de engenharia principal responsável, a quem cabe organizar os SESMT.”

Portanto, à vista das características do objeto da licitação, considero que não comporta acolhimento a pretensão de requisitar registro de Engenheiro de Segurança do Trabalho.

A Municipalidade deverá excluir a exigência impugnada das cláusulas 4.1.1.4 do Anexo I e 2.4 do Anexo III – Documentos de Habilitação.

2.5. Ante todo o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** da representação e, com fundamento no §3º do artigo 171 da Lei Federal nº 14.133/21, determino à **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU** que, na hipótese de relançamento do certame, retifique o edital de modo a: **1)** indicar as parcelas de maior relevância ou valor significativo para demonstração da qualificação técnica, nos limites do artigo 67 da Lei Federal nº 14.133/21; **2)** excluir a exigência de registro de Engenheiro

de Segurança do Trabalho na inscrição das proponentes junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA.

A reformulação do edital é, portanto, medida que se impõe, em consonância com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora proferido, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo legal, nos termos do artigo 55, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, para oferecimento das propostas.

Por fim, após o trânsito em julgado, archive-se o procedimento eletrônico.

Dimas Ramalho
Conselheiro

26.